



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

composta dai magistrati:

dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente
dott. Sandro Venarubea - Consigliere
dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere rel.

all'udienza del 19 marzo 2024 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7336/2018 del registro generale degli affari contenziosi vertente

tra

Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario PICA, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma presso lo studio dell'Avv. Alessandro ANDREOZZI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

- APPELLANTE -

E

Controparte_1 elettivamente domiciliata in Lariano (RM) presso lo studio dell'Avv. Roberto Ficcardi che la rappresenta e difende giusta procura in atti

Controparte_2 contumace

- APPELLATI -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. — Con atto di citazione in appello notificato in data 24/11/2018 *Parte_1* [...] proponeva l'impugnazione avverso la sentenza n° 1592/2018 del Tribunale di Latina, pubblicata il 19.06.2018, emessa nel giudizio incardinato al n.r.g.2907/2009 da *Parte_1* e *CP_2* nei confronti di *Controparte_1*.

§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato i signori *Parte_1* e *Parte_2* hanno evocato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la germana *Controparte_1* per ivi sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ordinaria tra essi esistente ed avente ad oggetto l'immobile di seguito meglio descritto.

A sostegno della domanda deducono gli attori:

-di essere comproprietari in parti uguali, insieme alla sorella *Controparte_1* dell'immobile sito in Cori — Frazione Giulianello — (LT), via Colle Giardino n. 39, in virtù dell'atto di compravendita del 18.11.1998, per notaio *Per_1* rep. 52612 — racc. 8423, censito al NCEU del comune di Cori (LT) alla partita 2620, foglio 7, mapp. 312, sub 2;

-che il predetto immobile non è divisibile;

-che a nulla sono valsi i reiterati tentativi di addivenire ad una divisione amichevole, atteso il rifiuto della sorella.

Per tale motivo gli attori si sono visti costretti ad adire l'intestato *CP_3* per la miglior tutela delle loro ragioni.

Si costituiva la convenuta la quale, nel contestare l'avversa domanda, deduceva quanto segue:

-che le parti, in data 18 novembre 1998, avanti il notaio *Parte_3* in Velletri, acquistavano in parti uguali l'immobile de quo dai loro genitori, signori [...]

Persona_2 e *Persona_3* ;

-che l'immobile veniva acquistato dalle parti in nuda proprietà, essendosi, infatti, i genitori riservato il diritto di abitazione;

-che il prezzo era convenuto in L. 36.295.000 di cui si dichiarava che l'ammontare era già stato versato in contanti prima del rogito;

-che nel predetto contratto i venditori dichiaravano di aver donato agli acquirenti/ figli, in data 12 aprile 1987, altri beni, per l'importo di L 35.000.000 il padre ai tre figli e per l'importo di L 16.000.000 la madre ai soli figli Pt_1 e CP_2 ;

-che l'immobile, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, era divisibile; -che l'atto di vendita del 1998 era simulato, celando, invero, una donazione.

Per quanto sopra, la signora Parte_1 concludeva per il rigetto della domanda attrice e per sentire dichiarare che la comunione in atto tra gli eredi è ereditaria e non ordinaria, giacché l'atto di vendita, presupposto della comunione, dissimula una donazione del cespite tra tutti gli eredi dei danti causa Persona_2 e Persona_3 e, per l'effetto, eseguita la valutazione del bene in questione, consentire ad essa Controparte_1 di acquisirne la propria quota in natura, ovvero, in via subordinata, in ipotesi di indivisibilità dello stesso, di acquistare le quote dei coeredi; in via riconvenzionale, verificata l'intervenuta lesione della sua quota di legittima nella divisione dell'asse ereditario dei defunti genitori, ordinare a tutti i coeredi la collazione delle rispettive quote ricevute in donazione, al fine di procedere ad una corretta divisione in parti uguali.

Nel corso del giudizio venivano raccolti gli interrogatori formali delle parti ed espletata CTU.

All'udienza del 16 marzo 2017 il signor Parte_2 , personalmente, dichiarava di aver raggiunto un accordo col fratello Pt_1 per la cessione della sua quota relativa all'immobile de quo ma di non aver ancora ricevuto il prezzo quale corrispettivo della cessione”

§ 3. — Il Tribunale adito, con l’impugnata sentenza, ha così deciso: accertata la sussistenza in capo alle parti processuali della comunione ordinaria avente ad oggetto gli immobili meglio descritti in parte motiva, dichiara lo scioglimento della stessa e, per l'effetto:

a) assegna in proprietà al signor Parte_1 il bene indicato e ricompreso nel lotto 2 di cui alla ctu, e precisamente:

- appartamento ubicato al piano primo del fabbricato sito in Cori (LI), in via Colle Giardino n. 39, località Giulianello, con corte di pertinenza al piano terra, censito in C.F. comune di Cori (LEI), foglio n. 7, part. 312 sub 2, Cat. A/4, classe 2, consistenza 4,5 vani, r. c. 141,77 (appartamento), part. n. 312 sub 3, privo di rendita (corte);

-dispone a carico del suddetto Parte_1 la corresponsione in favore dei germani Parte_2 e Controparte_1 a titolo di conguaglio,

dell'importo di € 18.964,00 al primo ed € 8.010,00 alla seconda;

*b) assegna in proprietà alla signora **Controparte_1** il bene indicato e ricompreso nel lotto 1 di cui alla ctu, e precisamente:*

- magazzino ubicato al piano terra del fabbricato sito in Cori (LT) in via Colle Giardino n. 39, località Giulianello, con corte di pertinenza, censito in C.F. comune di Cori (LT), foglio 7, part. 312, sub. 1, Cat. C/2, classe 2, consistenza 55 mq., r.c. 31,25 (magazzino), part. 312, sub. 3, privo di rendita (corte);

ordina al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;

- compensa tra le parti le spese di lite e pone pro quota a carico delle stesse, in pari misura, quelle di consulenza tecnica d'ufficio.”

§ 4. — Con l'atto di appello **Parte_1** ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “*Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dal Sig. **Parte_1** e per tutte le motivazioni sopra esposte, in parziale riforma della sentenza n° 1592/18 del Tribunale di Latina dichiarata la sussistenza di una comunione ordinaria tra le parti in causa ed accertata l'indivisibilità del bene immobile sito in Cori (LT), Via Colle Giardino n° 39, censito nel NCEU alla partita 2620, foglio 7, mapp. 312, sub. 1 - 2 - 3 ordinare lo scioglimento della comunione ordinaria sul predetto bene mediante acquisto ed assegnazione in proprietà al Sig. **Parte_1** delle quote - parti di proprietà di **Controparte_1** e **Parte_2** con versamento a favore degli stessi a titolo di conguaglio della somma di € 18600/00 (diciottomilaseicento) per ciascuno o di quella che si riterrà di giustizia e per l'effetto previo versamento in denaro della suddetta somma da parte del Sig. **Parte_1** ai Sigg.ri **Parte_2** e **Controparte_1** per le rispettive quote, dichiarare il Sig. **Parte_1** unico ed esclusivo proprietario dell'unità immobiliare sita in Cori (LT), Via Colle Giardino n° 39 censita nel NCEU alla partita 2620, foglio 7, mapp. 312, sub. 1 - 2 - 3 confinante con **CP_4** **Per_4** [...] e **Persona_5** Con ordine alle competenti Autorità di trascrivere e vulturare l'emananda sentenza. In via subordinata dichiarare la sussistenza di una comunione ordinaria ed accertata l'indivisibilità dell'immobile sito in Cori (LT), Via Colle Giardino n° 39, disporre lo scioglimento della comunione ordinaria sul suddetto bene mediante la vendita dello stesso (foglio 7, mapp. 312, sub. 1 - 2 - 3) e ripartizione*

della somma che verrà ricavata tra le parti in uguale misura. Rigettare in ogni caso tutte richieste, eccezioni e domande formulate dalla *Controparte_1* poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali”.

§ 5. — L'appellata *Controparte_1* costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 20.2.2019, ha resistito all'appello chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: *“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_4 avverso la sentenza n. 1592/2018 del Tribunale di Latina per le motivazioni sopra addotte e per l'effetto confermarla. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.*

All'udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia di *CP_2* [...] .

Non essendo state avanzate istanze istruttorie, all'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

§ 6. — L'appello è articolato in due motivi.

§ 6.1. — Con il primo motivo rubricato *“1) Violazione dell'art 112 c.p.c. – Ultrapetizione – errata valutazione delle risultanze processuali”*. L'appellante lamenta che il Tribunale sia incorso in vizio di ultrapetizione non essendovi corrispondenza tra quanto richiesto dall'appellante e quanto pronunciato nella sentenza n° 1592/2018. Il *Parte_1* aveva richiesto infatti lo scioglimento della comunione sul bene oggetto di causa, ma all'udienza del 21.01.2016 aveva spiegato di voler acquistare le quote parti di entrambi gli altri condividenti avendo egli raggiunto un accordo con il *Parte_2* per la cessione ad esso della sua quota. Secondo l'appellante, la domanda era stata posta come acquisto dell'intero compendio dalle altre due parti, mentre il Giudice di prime cure aveva attribuito allo stesso il solo appartamento (distinto in catasto al sub. 2) sito al piano primo, assegnando alla sig.ra *CP_1* la cantina/magazzino posta al piano terreno (distinta in Catasto al sub. 1), lasciando in comunione tra i due la corte (identificata col sub. 3 e priva di rendita) di accesso alle due unità catastali assegnate.

§ 6.2. — Con il secondo motivo rubricato: *“Errata Valutazione delle risultanze processuali – violazione dell'art. 1114 c.c. – indivisibilità dell'immobile sito in Cori (LT) Via Colle Giardino 39 - fg.7, Mapp. 312, sub. 1 – 2 Erroneità della CTU”* si

lamenta la errata valutazione delle risultanze processuali, con violazione dell'art. 1114 c.c., in quanto l'immobile non sarebbe, ad onta di quanto dedotto in sentenza, comodamente divisibile.

§ 6.3. — Si legge sul punto nella sentenza impugnata per quel che sin qui ancora interessa: “[...]dovrà dichiararsi la sussistenza tra le odierne parti di una comunione ordinaria, avente ad l'immobile di cui al rogito del 18 novembre 1998, e procedersi alla sua divisione nei termini di seguito esplicitati.

Tale bene, come emerge dall'elaborato peritale, è costituito da:

a) magazzino ubicato al piano terra di un fabbricato sito in Cori (LT) in via Colle Giardino, località Giulianello, con accesso dal civico n. 23, composto da un unico grande locale e da un sottoscala, per una superficie utile complessiva di circa 57 mq (superficie commerciale pari a circa 63 mq.), con corte di pertinenza circostante di superficie pari a circa mq. 180 (indivisa e comune con l'appartamento di cui al punto b) che segue), confinante con via Colle Giardino, part. n. 702, part. n. 310, censito in C.F. comune di Cori (LEI), foglio

n. 7, part. n. 312, sub. 1, Cat. C/2, cl. 2, consistenza 55 mq, r. c. € 31,25 (magazzino), part. n. 312, sub. 3, privo di rendita (corte);

b) appartamento ubicato al primo piano di fabbricato sito in Cori (LEI) in via Colle Giardino, località Giulianello, con accesso dal civico n. 21, composto da vano scala, ingresso, cucina, camera e un bagno, per una superficie utile complessiva di circa mq. 51 (superficie lorda commerciale pari a circa 68 mq.), con balcone esterno di superficie pari a circa 13 mq, con corte di pertinenza al piano terra di superficie pari a circa 180 mq (indivisa e comune con il magazzino di cui al punto a) che precede), confinante con via Colle Giardino, affaccio sulla corte del piano terra su due lati, censito in C.F. comune di Cori (IA), foglio n. 7, part. n. 312, sub 2, cat. A/4, cl. 2, consistenza 4,5 vani, r.c. € 141,77 (appartamento), part. 312, sub. 3, privo di rendita (corte).

Individuato, così, l'immobile oggetto di causa, e accertato che lo stesso appartiene in proprietà alle odierne parti per una quota pari ad un terzo indiviso dell'intero, l'ausiliario ha elaborato una stima all'attualità del predetto, pari a complessivi € 55.780,00, articolata come segue: magazzino al piano terra con corte di pertinenza di cui al punto a) che precede, € 10.740,00, con determinazione del valore di ciascuna quota in € 3.580,00; appartamento al primo piano di cui al punto b) che precede, € 45.040,00, con determinazione del valore di ciascuna quota in € 15.013,33.

Successivamente, in evasione del quesito postogli, il ctu ha formulato un'ipotesi divisionale in considerazione della situazione attuale degli immobili e tenuto conto della conformazione del fabbricato, articolata in due lotti, il primo dei quali comprendente il bene riportato al punto a) che precede, e cioè il magazzino al piano terra con corte di pertinenza indivisa comune (valore €10.740,00) e il secondo ricomprendente il bene di cui al punto b) che precede, e cioè l'appartamento al piano primo con corte di pertinenza indivisa comune (valore € 45.040,00).

Rilevato che parte convenuta nessuna censura ha mosso in ordine a quanto prospettato dal ctu (sia in ordine ai lotti sia in ordine al valore ad essi assegnato) e che le (uniche) osservazioni, viceversa, sollevate da parte attrice in ordine all'asserita indivisibilità del magazzino dall'appartamento, in vista e per contrastare l'evenienza di una eventuale

assegnazione in lotti separati alle parti, sono state, coerentemente, disattese dall'ausiliario sul rilievo che gli stessi risultano già divisi da molto tempo come unità autonome e non necessitanti, pertanto, di alcuna spesa per la loro formazione, quanto all'ipotesi divisionale da adottare, ritiene il Tribunale che essa debba fondarsi sia in base alle richieste formulate dalle parti medesime, sia anche, e soprattutto, in base ai principi regolanti la materia, secondo cui "la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti" (art. 1114 c.c.).

Al riguardo, mette conto richiamare i principi affermati dal Supremo Consesso, secondo cui in materia di divisione < il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo godimento che possano formarsi senza dover affrontare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico — funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso > (Cass. sent. n. 14343/2016), e che, a contrario, sempre secondo la Suprema Corte < in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile può ritenersi legittimamente sussistente solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dell'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'attuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso > (Cass. sent. n. 14577/2012).

Ebbene, calati i principi testé riferiti al caso che occupa, opina il Tribunale che il bene oggetto della comunione sia "comodamente divisibile", alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale in cui, sulla premessa della legittimità dell'immobile dal punto di vista edilizio, viene rilevato che nella loro attuale consistenza le unità immobiliari costituenti il fabbricato in comunione "appaiono già suddivise" (e recepite in tal modo dal ctu nella formazione dei lotti n.1 e n.2), ragion per cui "non è necessario sostenere alcuna spesa per la loro formazione", oltre ad essere suscettibili di autonomo godimento (mentre un ulteriore frazionamento viene escluso dal perito per gli elevati costi che comporterebbe).

Infine, scrutinate le istanze delle parti, constatato che il Signor Parte_2 ha espressamente dichiarato di non aver alcun interesse ad una eventuale assegnazione in suo favore della quota in natura e di aver raggiunto un accordo col germano Pt_1, prevedente la cessione a quest'ultimo della sua quota, previo versamento del conguaglio determinato dal ctu (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 16.03.2017, confermata dal Parte_1), che la convenuta ha concluso per la "devoluzione a suo favore di quanto a lei spettante del cespite di causa in natura, ovvero, in difetto previa liquidazione delle quote in denaro", senza esprimere alcuna preferenza sulla quota, mentre il Parte_1 ha invocato l'assegnazione a sé del tutto, previo pagamento dei rispettivi conguagli, ritiene il Collegio che debba essere privilegiata nella scelta l'opzione prospettata dal consulente di assegnazione del lotto I ad un comunista e del lotto 2 all'altro, con conseguente obbligo a carico di quest'ultimo di

corrispondere all'assegnatario del lotto 1 l'importo di € 7.853,33 e al terzo non assegnatario di quota, l'importo di € 18.593,33, a titolo di conguaglio.

Premesso che l'accordo raggiunto tra gli attori può essere qualificato e sussunto nella figura degli "accordi paradivisori", concretizzanti in dichiarazioni rese dalle parti, ed eventualmente contenute anche in atti del giudizio, il cui incontro determina il sorgere di un negozio giuridico sostanziale incidente sul rapporto dedotto in giudizio (in tal senso, Cass. sent. 6859/82), rilevato che la convenuta *Controparte_1* come detto, non ha espresso alcuna indicazione e/o preferenza sulla quota da assegnarle e che la stessa risiede in Rieti, appare più coerente procedere all'assegnazione al *Parte_1* del lotto 2 e alla signora *Controparte_1* del lotto 1, con conseguente obbligo a carico del primo di corrispondere ai germani i dovuti conguagli nella misura sopra indicata, con la precisazione che il debito da conguaglio è debito di valore che va calcolato con riferimento al momento della pronuncia (Cass. sent. n. 4258/2017), e così € 8.010,00 ed €18.964,00 rispettivamente alla signora *CP_1* [...] e *Parte_2* ”.

§ 7. — I due motivi di appello che vanno esaminati congiuntamente per essere logicamente connessi si profilano infondati.

In primis va rilevato che contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, il compendio oggetto di divisione si è rivelato comodamente divisibile.

Il Collegio infatti ha ritenuto condivisibile la prospettazione fornita dal CTU che, sulla base della legittimità del compendio dal punto di vista edilizio, rilevava che nella loro attuale consistenza le unità immobiliari costituenti il fabbricato in comunione “appaiono già divise” ... ragion per cui “non è necessario sostenere alcuna spesa per la loro formazione”, oltre ad essere suscettibili di autonomo godimento” mentre un ulteriore frazionamento è stato escluso dal perito per gli elevati costi che comporterebbe.

In iure va rilevato, in conformità al consolidato indirizzo della Suprema Corte, come "il concetto di comoda divisibilità di un immobile postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso" (cfr. Cass. n. 12498/2007), devono essere ritenuti indivisibili (cfr. Cass. n. 12498/2007, Cass. n. 14588/2012).

Premesso che la sentenza impugnata ha dato conto delle osservazioni mosse alla ctu da parte di *Parte_1* in ordine alla asserita non comoda divisibilità del compendio,

va rilevato come, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, nella specie non è emersa prova di alcun deprezzamento delle quote in rapporto al valore del bene complessivo, posto che come rilevato dal Tribunale i due beni sono risultati essere effettivamente del tutto indipendenti e non collegati in alcun modo tra di loro, suscettibili per ciò solo di essere goduti in via autonoma; non è stata riscontrata la necessità di effettuare opere di separazione o altri interventi economicamente non vantaggiosi.

Del resto, trattasi nella specie di due unità aventi destinazioni d'uso e godimento ben definite anche se diverse, suscettibili entrambe di essere utilizzate in via indipendente l'una dall'altra.

Neppure è emerso alcun rapporto o vincolo di natura pertinenziale tra l'unità posta al piano superiore destinata all'appellante e consistente in un appartamento e quella posta al piano inferiore adibita a magazzino ed assegnata alla parte appellata. In vero, dal punto di vista catastale non risulta alcun ruolo subalterno o funzionale dell'unità posta al piano terra rispetto a quella del piano superiore, atteso che i subalterni dell'unica particella catastale recante n. 312, sono risultati essere scissi e non graffiati tra loro; ma neppure nell'atto di vendita con cui l'intero compendio veniva trasferito dai genitori ai figli veniva indicato alcuna forma di vincolo pertinenziale tra le due unità.

Non provata infine risulta la maggiore appetibilità della vendita dei due cespiti uniti, rispetto alla loro vendita disgiunta, avendo l'appellante prospettato del tutto genericamente e comunque soltanto in via ipotetica la possibilità di ampliamento dell'appartamento in caso di assegnazione unitaria dell'intero compendio ed in ogni caso il giudizio di comoda divisibilità come sopra declinato non poteva che riferirsi alla stato attuale del compendio da dividere e non già ad indimostrati futuri vantaggi di cui uno dei condividenti avrebbe potuto usufruire. Né risulta dalla perizia la presenza di abusi edilizi.

In ogni caso, la Cassazione ha anche già affermato come, in tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti, non assumono rilievo, ai fini dell'accertamento della indivisibilità del fondo, le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con i programmi edilizi, non essendo l'amministrazione vincolata o condizionata dalle situazioni di dominio dei suoli previste dagli strumenti urbanistici (così Cass. Sez. 2, 16/08/1993, n. 8743; Cass. Sez. 2, 21/03/1987, n. 2806).

Infine, neppure condivisibile appare la doglianza esposta dall'appellante circa la

permanenza di un cespite in comunione all'esito dell'assegnazione in natura delle quote ai due condividenti in quanto sarebbe rimasta indivisa tra i due assegnatari la parte di corte che permetteva l'ingresso alle due proprietà.

La perizia ha dimostrato come la detta corte era da considerarsi come bene funzionale all'accesso ad entrambe le unità, non altrimenti utilizzabile o fruibile ovvero suscettibile di autonomo godimento ed anzi il detto spazio con la destinazione di corte comune si profilava idoneo ad apportare concrete utilità di utilizzo alle singole unità individualmente considerate, compresa quella di potervi parcheggiare.

Del resto, il ctu, a pag 38 del suo elaborato, nel rispondere alle osservazioni dell'attore *Parte_1* che prospettava l'assegnazione della corte ad area comune dell'appartamento e del magazzino, aderiva alle dette osservazioni modificando in parte qua l'elaborato divisionale, e ciò proprio al fine di consentire come evidenziato dalla stessa parte attrice di utilizzare lo spazio antistante per manovra e parcheggio.

Il secondo motivo di appello dunque si profila infondato.

Neppure il primo motivo prospettato, tuttavia, coglie nel segno.

Ed effettivamente, in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero.

Tanto premesso, osserva la Corte che quasi tutti i principi che regolano lo scioglimento della comunione ordinaria (artt. 1111-1116 cod. civ.) si ritrovano anche nella disciplina della divisione ereditaria. Disciplina – quest'ultima - che, in ogni caso, trova applicazione nella comunione ordinaria in forza del rinvio ricettizio contenuto nell'art. 1116 cod. civ. Per cui, salva specifica incompatibilità, alla divisione delle cose comuni

si applicano le norme sulla divisione dell'eredità.

In entrambi i due gruppi di norme, infatti, è sancito il diritto del condividente a vedersi attribuita la quota in natura (artt. 1114 e 718 cod. civ.) ed è altresì previsto il fatto impeditivo di detto diritto, costituito dalla non comoda divisibilità dell'immobile (artt. 1114 ult. parte e 720 cod. civ.).

Orbene, è documentato che la convenuta *Controparte_1* aveva chiesto, a prescindere dalla qualificazione della comunione, come comunione ereditaria o come comunione ordinaria, ed una volta effettuata la valutazione del cespite, di acquisirne la propria quota in natura, ovvero, in via subordinata qualora il cespite fosse stato dichiarato indivisibile, di acquisire le quote degli altri due coeredi e quindi l'intero. La domanda di divisione in natura era stata avanzata da *Controparte_1* anche nel caso in cui il bene in comunione non fosse stato ritenuto divisibile.

La suddivisione come fatta propria dal Tribunale ha tenuto conto della circostanza, ritenuta pacifica, che l'altro coerede, *Parte_2*, aveva dichiarato di volere cedere la propria quota al fratello *Pt_1* e, quindi, statuendo correttamente che gli unici richiedenti del compendio immobiliare oggetto di divisione fossero i soli germani *Parte_1* e *Controparte_1*.

Avendo il primo, oltretutto, dichiarato la disponibilità a compensare le altre parti attraverso la liquidazione delle loro quote in danaro, anche la disposizione a carico di questi di conferire un conguaglio in danaro agli altri condividenti si è posta perfettamente in linea e conforme alle domande spiegate dalle parti, posto altresì che la determinazione del conguaglio in denaro prescinde dalla domanda di parte concernendo l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice.

Non vi è stata quindi alcuna ultrapetizione da parte del Collegio, in quanto lo stesso ha tenuto conto altresì della domanda della convenuta *Controparte_1*, chiaramente ed esplicitamente intenzionata a ricevere la propria porzione in natura (come peraltro ribadito e spiegato nelle memorie conclusionali ove la stessa ha esposto il proprio previo gradimento verso la quota in natura del bene dividendo).

I giudici di merito, in definitiva, hanno correttamente ritenuto fattibile, come anche sostenuto dall'ausiliario d'ufficio nominato, una divisione in natura con la formazione di due quote, di cui una da assegnare a *Parte_1* e l'altra a *Controparte_1* con conguagli a carico del primo.

Trattasi, peraltro, di esito che risulta proprio dalla disciplina generale in tema di divisione, che impone al giudice di dover perseguire in via prioritaria il risultato della

divisione in natura, posto che la regola dettata dall'art. 720 c.c. interviene solo nel caso in cui il primo risultato non sia conseguibile, individuando quindi come soluzioni alternative, dapprima la richiesta di attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti), ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera degli originari comunisti. Ed in ogni caso, il criterio preferenziale di attribuzione per l'intero, presuppone pur sempre che vi sia un condividente titolare di quota maggioritaria, ipotesi che non ricorre nella specie essendo indiscusso che i tre condividenti risultavano tutti titolari di quote paritarie per 1/3 ciascuno non potendo rilevare a tal fine l'accordo para-divisionale intercorso tra

Parte_1 ed il fratello CP_2 .

In definitiva, anche il primo motivo si profila come infondato e l'appello deve essere definitivamente ed integralmente respinto con conferma della sentenza impugnata.

§ 8. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 - con valore indeterminabile complessità bassa, compensi medi, fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale esclusa quella istruttoria non tenuta, per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 6.946 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.

§ 9. — La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza definitiva n° 1592/2018 del Tribunale di Latina, pubblicata il 19.06.2018, così provvede:

1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna Parte_1 a rifondere a Controparte_1 le spese dell'appello che liquida in complessivi € 6.946 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
3. nulla per le spese del contumace;

4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante *Parte_1* in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2024.

Il Consigliere Estensore

-Domenica Capezzera-

Il Presidente

-Giulia Spadaro-